



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/521/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין  
אושרת ארפי מוראי

מרים אלעזר בן טל  
באמצעות ב"כ: עו"ד תובל-פרידמן אורית  
בן יהודה 182 תל אביב  
טל': 0507737383 פקס: 035273223

התובעת:

נגד

איילת אמיר  
באמצעות ב"כ: עו"ד אסתר לוי  
אבן גבירול 56, תל אביב  
טל': 03-6910152 פקס: 03-6958079

הנתבעת:

## פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעת לתקן ליקויים בדירתה הגורמים, כנטען, לנזקי רטיבות בדירת התובעת.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב אבן גבירול 63 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 166 בגוש 6111 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, מרים אלעזר בן טל (להלן - "התובעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה השנייה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 11. הנתבעת, איילת אמיר (להלן - "הנתבעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה השלישית בבית המשותף, מעל דירת התובעת, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 14.
3. בהחלטה מיום 8.11.2021, אשר ניתנה בהסכמת הצדדים במעמד הדיון שנקבע לבירור התביעה, הורתי כי הנתבעת תאפשר למומחה מטעם התובעת, מהנדס הבנין יוסי פרי (להלן - "המומחה"), לבקר בדירת הנתבעת ולבצע בה הבדיקות הדרושות



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/521/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- לאשש חוות דעת המומחה מטעם הנתבעת, טל יהודה מחברת אינפרה-טק, לפיה לאחר שתוקנו ליקויים בדירת הנתבעת, לא נותרו בדירה ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת. עוד בהתאם להחלטה, ככל שבהתאם לחוות דעת המומחה לא נותר ליקוי בדירת הנתבעת, ישלימו הצדדים טענותיהם לעניין הוצאות משפט.
4. ביום 22.12.2021 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביקר בדירות הצדדים ביום 16.12.2021.
5. בהתאם לחוות דעת המומחה, לא נמצאה רטיבות בדירת התובעת, בניגוד לבדיקות קודמות שביצע בדירה.
6. בהתאם להחלטה מיום 8.11.2021, אשר כאמור נתנה תוקף להסכמה דיונית שבאה בין הצדדים, נותרה להכרעה פסיקת הוצאות משפט.
7. בהתאם להחלטה מיום 11.1.2022 הגישו הצדדים כתבי סיכומים לעניין הוצאות משפט.
8. כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי") מורנו בעניין זה כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין".
9. אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין תקנות סדר הדין האזרחי ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, הוגנות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנות 152 ו-153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/521/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020).

10. בנסיבות דנן, אין חולק כי עובר להגשת התביעה סבלה דירת התובעת מנזקי רטיבות שמקורם בליקויים בחדרי רחצה בדירת הנתבעת. במרוצת תקופה זו שנפרשה על פני מספר שנים, פעלה הנתבעת לתיקון ליקויים בדירתה, לרבות עבודות שביצעה בראשית שנת 2020, אשר כללו "איטום צינור ניקוז אסלה מקלחון, הורמה כל רצפת המקלחונים, הוצא החול של מצע הרצפות והוחלף בחול יבש וכן יובשה הרצפה עם תנורים ורק לאחר מכן רוצפה מחדש" (סעיף 4 לכתב סיכומי הנתבעת), אשר עלותן במצורף להוצאות נוספות שנגרמו לנתבעת בקשר עם איתור הליקויים בדירתה ותיקונם הסתכמו, כנטען, לסך כולל של כ-20,500 ש"ח. לטענת הנתבעת, החל ממועד זה לא סבלה דירת התובעת מנזקי רטיבות ונזילה, ומשכך לא היה כל בסיס להגשת התביעה דנן. התובעת מצדה טענה לרטיבות ששבה והופיעה בדירתה לאחר ביצוע התיקונים דלעיל והעדר שיתוף פעולה מצד הנתבעת לעניין בדיקת איש מקצוע מטעם התובעת דירת הנתבעת, לשלול הימצא ליקויים בדירת האחרונה. חוות דעת המומחה הדגימה, כאמור, העדר ליקויים בדירת הנתבעת, משאלה תוקנו על ידה. בתוך כך, נתתי הדעת להעדר ממצא מובהק לעניין מועד ביצוע תיקונים בדירת הנתבעת אשר היה בהם כדי למגר לחלוטין נזקי הרטיבות בדירת התובעת, לרבות לנוכח ההסכמה הדיונית שבאה בין הצדדים לסיום המחלוקות כאמור. עוד נתתי הדעת להסכמה הדיונית, אשר היה בה כדי לייעל ולפשט בירור תביעה זו, כמו גם לאופי התביעה ובנסיבות אלה להיקף העבודה שנדרשו לו באי כוח הצדדים במסגרת בירורה.

11. באזני מכלול השיקולים דלעיל בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה וכפי ההוצאות שהוכחו לפניי, הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט, הכוללות שכר טרחת מומחה ושכר טרחת עורך דין, בסך כולל של 4,000



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/521/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם  
במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד  
מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.  
ניתנה היום, כ' סיוון תשפ"ב, 19 יוני 2022, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין  
תל אביב יפו